



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020
מס' בקשה: 5/1760/2021
מס' בקשה: 5/1761/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:

1. שטראוס רן
2. גרינפלד שגיא יהושוע
3. לזרין ג'בלי נתן
4. לזרין איילון
5. לזרין ניצן
6. לזרין רואי
7. אורלין יפעת
8. אורלין משה
9. גוטפריד משה
10. ינוביץ שולמית
11. אריאלי בתיה
12. בירמן שירלי
13. מנדל עדני כרמית
14. סורינב צביה
15. מנדל יוסף
16. מנדל דרור
17. פיש מאיה
18. פרבונזיק אסתר
19. כצלסון יעל
20. אש משה דוד
21. אייזנשטט יעקב אריה
22. שטרן ברוך
23. שטרן לולי
24. ברזילי סטלה
25. סולוביציק צביה
26. יעקב סולוביציק אירה
27. אמיתי שער גילי
28. קייזר בינימין דינה
29. פרלמן שירלי
30. ארוך יוסף
31. ארוך אפרת
32. מוסקו צבי
33. מוסקו נורית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020
מס' בקשה: 5/1760/2021
מס' בקשה: 5/1761/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וויס חוה	34.
וויס אריה	35.
רוטלוי שירה	36.
קנת זהבה	37.
קוינט ישראל זמירה	38.
דשבסקי מינה	39.
בירן אילן	40.
בירן קריפס נירית	41.
בוורסקי גילה	42.
שוויקה אלי	43.
יונתן זהב ישי	44.
ירושלמי נירה	45.
עינן גלזר מרב	46.
גרינספן אורן	47.
תורן טיליה	48.
ויסבקר שלמה	49.
אונגר אורי	50.
אונגר שרה לילי	51.
שוגר צביקל יהודית	52.
שלום דפנה	53.
זילט יהודית	54.
זילט שמואל	55.
מילנר אריאלה	56.
מילנר מירון	57.
לויס סמי	58.
לויס אורלי	59.
שפירו לביאה	60.
סידלניק לאה	61.
פורת טובה	62.
אייזנברג אננה	63.
פנסו ענת	64.
אלון אסנת	65.
רובין יורם	66.
ברזל עתליה בת שבע	67.
צופנת כרמלית	68.
צופנת יוסף	69.
רווה רחל רבקה	70.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020
מס' בקשה: 5/1760/2021
מס' בקשה: 5/1761/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 71. וולאנסקי יוסף
 - 72. קולי שמואל
 - 73. חילקו דב
 - 74. מרקוביץ חדוה רבקה
 - 75. חילקו יעקב
 - 76. סיינוק מרכוס
 - 77. ברוך אסף
 - 78. פלד הלל
 - 79. טננולד ברכה
 - 80. כריס נאדיה
- באמצעות ב"כ: עו"ד זיו גרומן
בר כוכבא 23, בני ברק
טלפון: 03-7794004 פקס: 03-7794005

נגד

- הנתבעים:**
- 1. **כריס נאדיה** - נמחקה (פט"ד מיום 3.3.2021)
 - 2. **ניר נעם**, ת"ז 033362674
ז'בוטינסקי 1, גדרה

החלטה

1. ערב הישיבה הקבועה מחר לשמיעת הראיות, עתר הנתבע 1 בשתי בקשות נוספות: האחת, לעיון חוזר בהחלטה מיום 25.11.2021; השניה, לפסילתי מלישב בדין.
2. ברקע הדברים, החלטה מיום 28.11.2021, הנעתרת לבקשה נוספת של הנתבע להגשה חוזרת של תצהיר עדותו הראשית.
3. עניינו של ההליך העיקרי במתן צו המאשר ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף הכולל 7 בניינים ברחובות פרידמן 48, 50 ו-52, צירלסון 31 ו-33 ורילף 5 ו-7 בתל אביב יפו על פי תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), שמטרתן הריסת הבניינים והקמתם מחדש, בהתאם להוראת סעיף 5א לחוק המקרקעין (חיזוק בתים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 ולהסכם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020
מס' בקשה: 5/1760/2021
מס' בקשה: 5/1761/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שצורף לכתב התביעה. הנתבע 2 מתנגד לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, משורה של טעמים כמפורט בכתב ההגנה, ובכללם טענות להעדר כדאיות העסקה, לפגיעה בעקרון שוויון התמורות, לפגיעה בזכויות קניין, לכשלים חמורים בהסכם ובתנאיו, לתרמית היזם ולהפרת ההסכם על ידי היזם.

4. בהתייחס לבקשה לעיון חוזר בהחלטה מיום 25.11.2021, הנני לדחותה משלא באו בגדרה נסיבות ועובדות חדשות שאירעו לאחר מתן ההחלטה, ומשלא מצאתי כי נפלה בה טעות המחייבת את תיקונה במסגרת בקשה לעיון חוזר. למעלה מן הצורך, אוסיף כי הנתבע הגיש תצהיר עדותו הראשית - לרבות לאחר החלטתי מיום 28.11.2021 הנעתרת לבקשתו להגשה חוזרת של תצהיר זה - המחזיק 88 עמודים ו-1,520 עמודי נספחים. בנסיבות אלה ובשים לב כי לטענת הנתבע הוא נטל חלק פעיל בקידום פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף כחבר נציגות הבית המשותף, לא הובא בבקשה שלפניי פירוט המסמכים המצויים בידי התובעים (בעלי הדירות בבית המשותף), שאינם מצויים ברשות הנתבע (נציגם) ואשר אף לאחר הגשת תצהיר עדותו הראשית, האוחז כאמור היקף עצום של מסמכים, גילויים מבוקש לצורך בירור המחלוקות מושא התביעה דנן.

5. הנני לדחות בקשת הנתבע להורות לתובע 2, שגיא גרינפלד, להביא עמו לעדות "כל מסמך חתום שהיה לו עם החברות אלהרר, יומנטרה, בעליהן או חברות קשורות, לרבות נספחים, וכן כל מסמך או תכתובת שהיתה לו עמם". עניינם של מסמכים אלה בניסיונות עבר לקדם פרויקט התחדשות עירונית בבית המשותף, אשר לא הבשילו לכדי הסכם מחייב. בסופו של יום, התקשרו כל בעלי הדירות בבית המשותף (התובעים), למעט הנתבע, בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 עם אשדר חברה לבניה, הוא ההסכם הרלוונטי לבחינת טעמי התנגדות הנתבע. אין במסמכים הקשורים בניסיונות עבר לקדם פרויקט התחדשות עירונית בבית המשותף על ידי אחר, אשר כאמור לא הבשילו לכדי הסכם מחייב, רלוונטיות למחלוקות שעל המדוכה - סבירות ההסכם שנחתם עם אשדר והאם יש בו כדי לפגוע באופן שאינו מידתי בנתבע, המתנגד לו. אוסיף, למעלה מן הצורך, כי בכלל שיקוליי, נתתי הדעת הן לפסק דינה של כבוד השופטת לימור ביבי מיום 13.7.2021, הדוחה ערעור הנתבע על החלטותיי מיום 14.2.2021 ומיום 3.3.2021 (עש"א 45248-03-21),



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020
מס' בקשה: 5/1760/2021
מס' בקשה: 5/1761/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

וקביעתה גדר סמכות המפקח על רישום מקרקעין בבירור התביעה דנן, מכוחם "... לא נדרשת המפקחת להכריע בשאלות האם התנהלותם של הצדדים השלישיים עולה כדי מרמה או מקימה עילה נזיקית כלשהי, אלא שכאמור, הכרעותיה מצומצמות רק לשם קביעות בדבר סבירותו של ההסכם"; הן הררי המסמכים שמבקש הנתבע להכביר על התביעה דנן, באופן שיש בו כדי לסרבל ולהכביד על בירורה.

6. הנני לדחות הבקשה לפסילתי מלישב בדין.

7. סעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, מסדיר דיני פסלות שופט מלישב בדין. סעיף זה חל על המפקח על רישום מקרקעין מכוח הוראת סעיף 74 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, המורנו כי למפקח הדן בסכסוך יהיו כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט שלום הדן בתביעה אזרחית. בהתאם להוראות סעיף 77א לחוק בתי המשפט, פסילת שופט מלישב בדין יכולה להיעשות הן לבקשת בעל דין הן ביוזמת השופט בנסיבות בהן קיים "חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט". הלכה פסוקה היא, כי כדי שתתקבל בקשת פסלות יש להוכיח חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים. בהקשר זה הוטעם, כי אף להתחשבות בעמדת השופט לפסול עצמו יש גבולות הנקבעים על פי אמת המידה המקובלת של חשש ממשי אובייקטיבי למשוא פנים, בהינתן כי "בהעדרו של חשש ממשי למשוא פנים, פסילת שופט מלשבת בדין היא צעד מרחיק לכת הפוגע בתקינות ההליכים השיפוטיים, ועלול להאריך את הטיפול בהם שלא לצורך" (ראו גם: ע"א 4675/17 פלוני נ' אס. ג'י. אס. חברה לבניין בע"מ, פסקה 9 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (6.7.2017); ע"א 1515/15 יהודה נ' חוגי, פסקה 4 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (12.3.2015)).

8. לטענת הנתבע, החלטות המפקחת על רישום מקרקעין בבקשות שהגיש, העולות לדידו כדי פגיעה "בזכויותיו הדיוניות הבסיסיות", מקימות חשש למשוא פנים של המפקחת עת "נראה שדעתה נחושה לאשר את הפרוייקט בכל מחיר". הנני לדחות טענות הנתבע לחשש למשוא פנים, בשים לב כי מקומן של טענות הנתבע, כנגד החלטות דיוניות שניתנו על ידי טריבונל שיפוטי זה, בהליך ערעור כמקובל. אוסיף כי החלטה ב"סדרה של בקשות אותן הגיש הנתבע", כך לשונו, כמו גם בבקשות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/901/2020
מס' בקשה: 5/1760/2021
מס' בקשה: 5/1761/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קודמות ומאוחרות ל"סדרה" זו, המוגשות על ידי הנתבע למכביר, ניתנה על ידי טריבונל שיפוטי זה בשים לב לזמן השיפוטי המסור בידו, בהתחשב בצורך לאזן בין האינטרס של בעלי הדין בתביעה דנן לאינטרס הציבורי ובכללם עניינם של מתדיינים רבים נוספים הבאים בשערו של טריבונל שיפוטי זה. למותר לציין, כי כל טעמי התנגדות הנתבע, כפי שהובאו בהרחבה ובפירוט רב בכתב ההגנה ובתצהיר עדותו הראשית, יבחנו בכובד ראש על ידי טריבונל שיפוטי זה, כפי החובה על פי דין "לשפוט משפט צדק, לא להטות משפט ולא להכיר פנים".

9. אוסיף, כי דין הבקשה לפסלות שופט להידחות אף בהתאם להוראת תקנה 173(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, משלא באה "לפני כל טענה אחרת". זאת, משלאחר מתן ההחלטות מושא בקשת הפסלות, עתר הנתבע בבקשות אחרות, הן בקשה "להגשה חוזרת של תצהיר העדות הראשית" מיום 26.11.2021, הן בקשה "להבהרת ההחלטה בעניין זימון עדים" מיום 5.12.2021, הן בקשה "לעיון חוזר בהחלטה" אשר הוגשה היום בד בבד עם הגשת בקשה זו.

10. משלא התבקשה תגובת התובעים, המשיבים לבקשות דנן, איני עושה צו להוצאות.

המזכירות תמציא ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, ב' טבת תשפ"ב, 6 דצמבר 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו